

1500266-43.2020.8.26.0411

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Antonio Menegatti

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 06/11/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2096479/2020 -

DEL.POL.PACAEMBU, 239/20/114 - DEL.POL.PACAEMBU, 2096479 - DEL.POL.PACAEMBU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON NOVAES DOS SANTOS RIBEIRO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

2º Vara

Avenida São João, 1361, Pacaembu-SP - cep 17860-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500266-43.2020.8.26.0411 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500266-43.2020.8.26.0411

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2096479/2020 -

DEL.POL.PACAEMBU, 239/20/114 - DEL.POL.PACAEMBU, 2096479 - DEL.POL.PACAEMBU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON NOVAES DOS SANTOS RIBEIRO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

Vistos.

JEFFERSON NOVAES DOS SANTOS RIBEIRO, com qualificação nos autos, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo 2.º, caput, c/c artigo 1.º, § 1.º, ambos da Lei n.º 12.850/13 (Lei de Organização Criminosa).

Segundo a denúncia, às fls. 129/137, em data indeterminada, nas dependências da penitenciária de Pacaembu/SP, o acusado, juntamente com pessoas não identificadas, integrou organização criminosa, que no dia 21/02/2020 agentes penitenciários em revista ao alojamento 03, ala A, encontraram, na cama ocupada pelo denunciado, diversas anotações com movimentações financeiras que indicavam rifas típicas do tráfico de drogas.

A denúncia foi recebida à decisão de fls. 139.

Resposta à Acusação às fls. 165/167.

Durante a instrução, conforme termo de audiência às fls. 209/211, foram inquiridas as testemunhas DENIS ALESSANDRO DE SOUZA (ASP) e JOSÉ LUCIANO BORTOLETO (ASP), também interrogado os réu.

A promotora de justiça, em memoriais, às fls. 217/219, requereu a absolvição do réu pela insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

A defesa, em memoriais, às fls. 251/252, requereu, de igual forma, a absolvição do réu.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Da oitiva das partes e testemunhas:

A testemunha JOSÉ LUCIANO BORTOLETO (ASP) informou que: “após a contagem ordinária das 18h, nós realizamos uma blitz no alojamento 3A e, em uma cama, encontramos algumas anotações relacionadas ao tráfico de drogas, à rifa, rifando K4 e algumas fotos pessoais. Acabada a blitz foi perguntado aos presos de quem eram os pertences e o Jefferson se apresentou como dono. Nenhum detento acompanhou a blitz. Gira em torno de 180/130 detentos em cada ala do alojamento. Não tenho conhecimento se o Jefferson tinha envolvimento com o tráfico dentro do presídio.”

A testemunha DENIS ALESSANDRO DE SOUZA (ASP) disse que: “nesse dia a gente realizou uma revista na troca dos plantões e entre as apreensões, numa cama, tinham algumas anotações relacionados à droga e pertences pessoais, como foto e anotações, de um sentenciado, identificamos o Jefferson como o sentenciado da foto. Nenhum detento acompanhou a revista. Havia 150/180 sentenciados por ala. Até a data dos fatos eu não conhecia o Jefferson.”

O acusado JEFFERSON NOVAES DOS SANTOS RIBEIRO relatou que: “Eu não faço parte de nada, isso aconteceu na contagem da noite, eles entraram com o procedimento de todos os dias que eles fazem, eles voltaram com os papéis na mão, voltei para a cela e minha bolsa estava revirada. Passado 1h, voltou um funcionário e me chamou pelo nome, fui na gaiola para ver o que era. As fotos eram minhas, mas os papéis não

A acusação é IMPROCEDENTE.

Da participação em Organização Criminosa.

A materialidade delitiva está consubstanciada nos manuscritos apreendidos as fls. 09/34.

Contudo, no que tange à autoria, conforme se verifica do arcabouço probatório, a apreensão do material não trouxe elementos que indicassem a formação de organização criminosa, nem que identificassem, ao certo, os agentes de tal conduta.

Relevante pontuar que não foram juntadas aos autos outras diligências que referendassem o teor da acusação.

Veja-se no auto de exibição de fls. 05 que foi apreendido manuscrito com nomes, vulgos e números de telefones, mas que não constitui prova suficiente para a condenação.

E mais, o Laudo pericial de fls. 124 concluiu que a caligrafia encontrada nos manuscritos não partiu do punho do autor.

Ademais, durante o interrogatório, não ficou claro que os papéis encontrados pertencem ao réu. Os próprios agentes penitenciários, em seus depoimentos, durante a audiência de instrução, indicam que cerca de outros 150 sentenciados habitavam a mesma ala.

Trata-se de "situação particular", ou seja, não há como vinculá-la a uma organização criminosa, pois os elementos presentes são insuficientes para identificação dos corréus e consequente de participação em organização criminosa.

Sabido que a condenação criminal, por todo o gravame que acarreta, exige certeza da responsabilidade daquele apontado como autor do delito. Não servem meras suposições, provas inseguras ou pouco esclarecedoras que façam surgir ao julgador dúvida invencível. No caso do processo penal, a dúvida deve favorecer os réus.

É exatamente essa a hipótese dos autos, pois, apesar de suficientes os indícios trazidos com o inquérito policial para a propositura da ação penal, no tocante à materialidade, não se repetiram em juízo com a certeza exigida, impossibilitando a individualização necessária da autoria.

Logo, a melhor solução há de ser a absolvição dos acusados.

A Constituição Federal consagra como direito fundamental a presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII), da qual se extrai o entendimento que, havendo dúvidas acerca da configuração de algum elemento necessário ao surgimento da responsabilidade criminal, impõe-se a absolvição do réu. Trata-se, também, do princípio *in dubio pro reo*, que orientou o legislador quando da edição do artigo 386, VII, do CPP.

Acerca do princípio citado, leciona Guilherme de Souza Nucci que, "[...] em caso de conflito entre a inocência do réu e sua liberdade e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado" (Manual de Processo Penal e Execução Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 34).

Nelson Hungria assinala que "a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência". (Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, p. 46).

Dessa forma, a prova constante nos autos deixa dúvidas sobre os fatos, sendo a absolvição a medida necessária.

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, e assim o faço para ABSOLVER o réu JEFFERSON NOVAES DOS SANTOS RIBEIRO da acusação de infração ao artigo 2.º, caput, c/c artigo 1.º, § 1.º, ambos da Lei n.º 12.850/13 (Lei de Organização Criminosa), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Arbitro honorários ao advogado nomeado por meio do convênio Defensoria/OAB, Dr. EDSON BUZINARO, OAB n.º 64.145 (fls. 146) em consonância com os atos praticados, expedindo-se certidão.

Transitada esta em julgado e, efetuadas as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

P.I.C

Pacaembu, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA